

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 112/2534 พนักงานอัยการ จังหวัด ตรัง
นาย บุญ ฤทธิ์ สมาธิ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นยิงผู้เสียหาย 1 นัด ก่อนกระทำความผิดจำเลย ตะโกนด่า ผู้เสียหายว่า "เหี้ยมแม่ยิงให้ตายโหง " แสดงว่าจำเลยจะใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงยิงผู้เสียหายให้ตายจำเลยหันปากกระบอกปืนไปทางหลัง ผู้เสียหายที่กำลังวิ่งหนีเล็งไปในส่วนอวัยวะสำคัญ จำเลยจึงมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย ผลที่จำเลยยิงผู้เสียหายแม้จะไม่ถูกผู้เสียหาย ไม่มีร่องรอยกระสุนปืนตามที่เจ้าพนักงานตำรวจเบิกความประกอบบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุก็ตาม จำเลยยิงปืนในขณะที่เมาสุรา อาวุธปืนอาจสะบัดปากกระบอกปืนเปี่ยงสูงขึ้นก็ได้ จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80 จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยกับพวกประมาณ 4 คนกำลังนั่งดื่มสุราที่หน้าบ้านจำเลย ส่งเสียงดังโวยวาย จำเลยพูดว่าเย็ดแม่ ยิ่งให้ตายโหง แล้วจำเลยเดินมาหาผู้เสียหาย มือซ้ายชักอาวุธปืนลูกซองสั้นจากเอวมาถือไว้ จำเลยหยุดอยู่ที่หน้าบ้านผู้เสียหายนอกรั้วบ้านห่างจากผู้เสียหายประมาณ 4 เมตร จำเลยพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเย็ดแม่ ยิ่งให้ตายโหง ผู้เสียหายจึงลุกขึ้นวิ่งหนีไปทางข้างบ้านผู้เสียหายวิ่งหันหลังให้จำเลยและได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัดกระสุนปืนไม่ถูกผู้เสียหาย ผู้เสียหายวิ่งไปอยู่บ้านนางปิ่นวันรุ่งขึ้นจึงไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและนำไปจับกุมจำเลย ตามบันทึกเอกสารหมาย จ. 1 ในเวลาต่อมาผู้เสียหายนำพนักงานสอบสวนไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่เกิดเหตุไว้ตามแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.2 นายสาโรจน์ ชูชาติบุตรผู้เสียหายและนางประสาน อยู่เหมือน พยานโจทก์เบิกความทำนองเดียวกันว่าขณะเกิดเหตุนายสาโรจน์นั่งอยู่ที่ขอนแก่นข้างบ้านที่เกิดเหตุ ส่วนนางประสานนั่งป้อนข้าวให้ลูกอยู่ที่ประตูครัวข้างบ้านของตนตามจุดหมายเลข 5 ในเอกสารหมาย จ. 2 พยานทั้งสองคนได้ยินจำเลยด่าเย็ดแม่ ยิ่งให้ตายโหง พยานเห็นผู้เสียหายวิ่งมาทางพยานทั้งสอง จำเลยเหินวไถ่ปิ่นหันปากกระบอกปืนไปที่หลังผู้เสียหายแต่กระสุนปืนไม่ถูกผู้ใด นายสาโรจน์พาน้องวิ่งหนีตามผู้เสียหาย นางประสานพาลูกวิ่งหนีไปที่บ้านนางปิ่นด้วย เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้พยานทั้งสองไปชี้ตัวจำเลยตามบันทึกการดูตัวผู้ต้องหาเอกสารหมาย จ. 3 และ จ. 4 ตามลำดับ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อจำเลยตะโกนด่าผู้เสียหายว่า "เย็ดแม่ ยิ่งให้ตายโหง"ย่อมทำให้ประจักษ์พยานโจทก์สนใจหักไปดูจึงเห็นผู้เสียหายวิ่งมาทางประจักษ์พยานโจทก์และจำเลยยิงปืนตามหลังผู้

เสียหาย1 นัด ในระยะห่างกันประมาณ 7 เมตร ตามแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุ เอกสารหมายเลข 2 โดยที่เกิดเหตุในเวลากลางวัน ประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวยอม เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนประจักษ์พยานโจทก์รู้จักจำเลยมาก่อนและไม่มี สาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยเชื่อว่าจำเลยได้และเบิกความไปตามจริง มีน้ำหนักรับ ฟังลงโทษจำเลยได้ ที่จำเลยนำสืบอ้างที่อยู่ไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทก์ ข้อ เท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นยิงผู้เสียหาย1 นัด จากกิริยาอาการของ จำเลยก่อนกระทำความผิดจำเลยตะโกนด่าผู้เสียหายว่า "เย็ดแม่ ยิ่งให้ตายโหง" แสดงว่าจำเลยจะใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงยิงผู้เสียหายให้ตาย จำเลยหันปาก กระบอกปืนไปทางหลังผู้เสียหายที่กำลังวิ่งหนี เล็งไปในส่วนอวัยวะสำคัญจำเลยจึงมี เจตนาฆ่าผู้เสียหาย ผลที่จำเลยยิงผู้เสียหายแม้จะไม่ถูกผู้เสียหาย ไม่มีร่องรอย กระสุนปืนตามที่ร้อยตำรวจตรีขนาดล แก้วอุบลเบิกความประกอบบันทึกการตรวจ สถานที่เอกสารหมายเลข 6 ก็ตามจำเลยยิงปืนในขณะที่เมาสุราอาวุธปืนอาจสะบัดปาก กระบอกปืนเบี่ยงสูงขึ้นก็เป็นได้ ถ้าจำเลยชักปืนเด็กเล่นมายิงผู้เสียหายหรือยิงปืนขึ้น ฟ่า จำเลยก็น่าจะยกขึ้นต่อสู้อย่างน้อย มีใช้ต่อสู้อ้างฐานที่อยู่พยานจำเลยจึงไม่มี เหตุผล ไม่อาจรับฟังได้ดังที่จำเลยฎีกาขึ้นมา ดังนั้น จำเลยจึงต้องมีความผิดฐาน พยายามฆ่าผู้เสียหายตามฟ้อง..."

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล-อัมพร ทองประยูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ